

Los sistemas jurídicos del mundo: cuando el traductor investiga y se divierte

María Victoria Illas

Seguramente se preguntarán qué habrá de divertido en los sistemas jurídicos del mundo y por qué se divierte el traductor. Con respecto a la primera pregunta, de divertido, no mucho, pero sí de interesante. Con respecto a la segunda, si nos atenemos a lo que plantea el título, habrá distintas opiniones, cada uno sabrá qué le dispara. A mí, me llevó para el lado de la etimología de la palabra ‘divertir’, que proviene de la voz latina ‘divertere’ que significa ‘desviarse, apartarse, llevar para otros lados’, es decir, en este escrito decidí apartarme por un rato de mi rol de traductora especializada en medicina, para incursionar en otra rama del conocimiento, que es la jurídica. Un poco para transitar un área que abandoné al sentirme totalmente seducida por el tema médico allá lejos y hace tiempo, y por otro, para calmar la curiosidad que me despertó la presentación de la traductora pública y docente, Cecilia Irrazábal, en su interesantísima charla compartida en la UNLa con nuestra colega Mariela Santoro en agosto de 2023. Por supuesto, también me divertí en el sentido más familiar y conocido del término al emprender esta tarea de investigación, como siempre me ocurre al proponerme investigar algún tema de mi interés.

“Common Law & Equity” fue el tema elegido para su ponencia, dos términos que se anuncian como uno de los desafíos más complejos, tanto para el traductor como los estudiantes de traducción, cada vez que aparecen en distintos textos y áreas del derecho. ¿Cómo y cuándo usarlos?, y por supuesto, ¿cómo traducirlos según el contexto donde se emplean?

Estas preguntas ocurren en la traducción en general. El contexto es el sustrato fundamental en el cual se alojan las palabras que nos revelarán, según se combinen dentro de la oración, su peso semántico y su interrelación con las oraciones que anteceden o que suceden, y su significado real y apropiado para ese entorno puntual donde ocurren. No es un trabajo sencillo para el traductor inexperto o poco formado, implica una capacitación constante, ansias de indagar en el tema puntual que resulta problemático y como siempre una curiosidad alerta en busca de información, para luego decidir estrategias y soluciones.

En un tramo de la presentación, la disertante, entre otros ejemplos, se centró en el título de una publicación que figuraba en la bibliografía de su ponencia, que incluía uno de los términos conflictivos de los que venía hablando, para que los estudiantes propusieran su traducción. Por supuesto, no fue fácil dilucidar la traducción correcta porque, justamente había que plantearse todo lo que la traductora Irrazábal había explicado sobre las características del Common Law y la traducción de esos términos según el contexto.

Algo de todo ello quedó revoloteando en mi cabeza y así, de la nada misma, es que me interesó pensar en otros sistemas jurídicos del mundo. Por lo tanto, decidí investigar, inicialmente y solo para mí, cómo se organizan esos otros sistemas que quedan fuera de o como subsistemas de los mencionados arriba, que son los más conocidos para nosotros.

Es solo una exploración inicial que trataré de poner en orden, luego de la búsqueda y la

lectura de artículos pertinentes y de darle una forma organizada para poder transmitir lo básico que pude encontrar. Mi idea fue ‘darme’ un panorama sobre aspectos que desconozco y compartirlo con quienes quieran enterarse, porque es interesante conocer aspectos de otras culturas y, por sobre todas las cosas, conectarse con lo humano más allá de nuestras propias narices.

Así es como llegamos, en primer lugar, al campo del Derecho Comparado. En la década de 1950, René David, en su libro “Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos” (2010) cuenta que la comparación de los sistemas de derecho es tan antigua como el estudio mismo de la ciencia del derecho (David:2010:2) y que a pesar de que existen numerosos precedentes antiguos, el desarrollo del derecho comparado como ciencia en el mundo es bastante reciente. Desde el siglo XX, los estudios de derecho comparado comenzaron a registrar un impulso constante y en la actualidad el derecho comparado ha llegado a ser considerado un elemento necesario a toda ciencia y cultura jurídica. Entre los propósitos reconocidos del derecho comparado, uno de ellos es entender a los pueblos extranjeros y mejorar las relaciones internacionales. En esta época, este propósito es quizás el principal e involucra al derecho internacional público. Según David, es necesario que se arraigue entre los Estados, más allá de la simple coexistencia pacífica, nuevas relaciones de cooperación en los ámbitos técnicos, regionales e incluso universales. Es obvio que esas relaciones no pueden desarrollarse de manera conveniente si se ignoran los sistemas de derecho de esos Estados. Dice David “quienes negocian con Irán deben entender que su interlocutor vive en una sociedad organizada de forma diferente a la nuestra y por consiguiente, su razonamiento es igualmente distinto. Las conversaciones con un país de Lejano Oriente exigen que se tomen en cuenta modos de pensar que conllevan una concepción del derecho y de las relaciones internacionales totalmente diferentes a las de Occidente”. En cuanto al derecho internacional privado, el derecho comparado es necesario para el

desarrollo y aplicación del derecho internacional y tiene una función igualmente importante que desempeñar en esta rama del derecho.

David distinguió la existencia originaria de seis familias jurídicas, dos de ellas, en su criterio, extintas en el mundo contemporáneo: se refiere a las familias hindú y china. Algo que habrá que investigar. Las cuatro familias restantes, algunas conocidas de mejor manera por el contexto geográfico se dividen en tres occidentales y una oriental, esta última también denominada ‘religiosa’ por la doctrina comparatista. Las tres familias jurídicas occidentales son a) la familia romano germánica; b) la familia del *Common Law* y c) la familia socialista. Por otro lado, en la familia jurídica oriental, cuestionada por Occidente por su aparente carácter no jurídico, incluye a la familia islámica.

Sin embargo, en otra lectura, Rogelio Pérez Perdomo, (2013) Profesor de la Universidad de Caracas y Visiting Professor de la Universidad de Stanford, dice: “Pero el mundo cambia. El mapa del mundo cambió. Desapareció la Unión Soviética y las repúblicas socialistas de Europa del Este. Cuando miramos un viejo mapa y vemos nombres como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Democrática Alemana, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rhodesia, los cambios saltan a la vista. En Europa, en Asia, en África, hay muchos nuevos países. No se trata solo de cambios de nombre. El régimen político y económico de Rusia es muy diferente al soviético y la República Popular China ¿tiene algo que ver con la China de Mao, aparte del nombre?”

Por lo tanto, según este autor, es muy difícil trazar un mapa jurídico de los sistemas mundiales en un mundo tan cambiante.

En otro trabajo, Christian Hertel, en su artículo ‘Sistemas jurídicos del mundo’ (2009:185-186)) explica que mediante la clasificación en grupos o familias jurídicas es posible describir de manera resumida los ordenamientos jurídicos de distintos estados que comparten importantes características

comunes, aunque sería difícil abordar las peculiaridades de unos 200 ordenamientos jurídicos en todo el mundo y que inevitablemente, al tratar de hacer un resumen global generalizador, se pierden particularidades de esos ordenamientos. Según Hertel, no existe una clasificación “correcta” en familias jurídicas ni tampoco una clasificación reconocida con carácter general, ya que por ejemplo, un ordenamiento jurídico puede pertenecer, por ejemplo, en derecho civil a una familia y en derecho administrativo a otra distinta.

Como se puede ver es un tema complejo que requiere un estudio profundo del que se ocuparán los expertos. Lo que quiero aquí simplemente y como anuncié es dar generalidades y advertir, según lo que leí, que se trata de un tema que no está solucionado de forma categórica y definitiva

Nuria González Martín, de la Universidad Autónoma de México, en su libro “Los sistemas jurídicos contemporáneos” (2010) desafía esta cuasi imposibilidad planteada por quienes cité más arriba y emprende este estudio de los sistemas jurídicos actuales para trazar su propio mapamundi jurídico. Me decido por esta publicación para extraer los datos que incluiré, para lo cual compilaré de manera sintética y general los conceptos y hallazgos de la autora.

Mapamundi de los sistemas jurídicos contemporáneos

- a) La familia romano-germánica, cuyas fuentes de creación del derecho son: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho. Surge de la fusión de las culturas romana y germana en el occidente de Europa a partir del siglo V d.C.; caracterizada por la norma del derecho que se elabora inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la práctica presenta;

- b) La familia del *Common Law*, cuyas fuentes de creación jurídica son: la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. La cultura inglesa nace como una fusión de la nobleza normanda con la población anglosajona, con vestigios romanos, celtas, irlandeses, entre otros, lográndose una unificación del derecho, a través de las decisiones de los tribunales, un derecho eminentemente jurisprudencial;
- c) La familia compuesta por los derechos socialistas, cuyas fuentes jurídicas son: la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina; un grupo inicialmente ubicado en Europa oriental, que originalmente formó su derecho con elementos romano-germánicos, pero que a partir de la revolución bolchevique de 1917 en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha elaborado su derecho de acuerdo con el socialismo;
- d) La familia de derechos religiosos y tradicionales, cuya fuente fundamental para crear derecho es únicamente religiosa a través de sus libros sagrados; incluye los países que organizan su ordenamiento jurídico basados en un libro revelado; y
- e) La familia jurídica o sistema híbrido o mixto, que califica a aquellos entes, sean territorios, provincias, entidades estatales, que no logran ubicarse en ninguna de las familias anteriores, no poseen una identidad total y mantienen ciertos localismos o particularidades que no pueden encuadrarse dentro de ninguna otra familia jurídica.

A continuación, y siempre siguiendo a Nuria González Martín, muy a grandes rasgos citaremos aspectos muy generales sobre cada sistema, como para seguir profundizando.

a) Familia jurídica romano-germánica (*Civil Law*)

Junto con el Common Law, ambas familias constituyen una matriz cultural común que permite hablar de una tradición que las engloba como ‘la tradición jurídica occidental’. En cuanto a las diferencias entre ambos sistemas, estas son cada vez menos notorias, dada la necesidad, en el mundo contemporáneo de adecuar mecanismos jurídicos que hagan posible la interacción entre bloques políticos y económicos.

Esta familia recibe diferentes denominaciones: Civil Law, por contraposición al Common Law (sistema insular representado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); sistema romanístico; romano-cristiano, que muestra la filiación genética romana y la inspiración cristiana; sistema neorrománico y continental, entre otros.

La tradición romana germánica se refiere a la influencia y desarrollo del sistema legal que evolucionó a lo largo de la historia en Europa, principalmente durante la Edad Media y Moderna. Esta tradición legal se caracteriza por la fusión del derecho romano (con principios de igualdad ante la ley, propiedad privada, contratos, responsabilidad civil) y las tradiciones legales germánicas (tradiciones orales basadas en costumbres y prácticas locales, que luego fueron codificadas y dieron origen al derecho consuetudinario germánico).

Se caracteriza por ser un derecho eminentemente legislado, un derecho codificado. Pero la ley sistematizada en los códigos no es la única fuente. Los códigos están complementados por otros elementos como la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho.

b) Familia jurídica del Common Law.

Se debe distinguir entre derecho Inglés y *Common Law* propiamente dicho (Reino Unido de Gran Bretaña y e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América)

Por lo que respecta al orden de prioridad de las fuentes de derecho entre Inglaterra y EE.UU. cada vez se distancian más, o mejor dicho, se acomodan más a las necesidades o realidades del lugar donde se implementan.

• Derecho inglés

Se define por sus particularidades respecto a otros sistemas del continente europeo. Se desarrolló de manera autónoma del derecho romano, apegado a los principios del *Common Law* y *Equity*, como fuentes del derecho. Ligado a determinados documentos con carácter vinculante y obligatorio, leyes constitucionales en sentido material pero no formal: *Carta Magna* (1215), *Petition of the Right* (1628), *Habeas Corpus Amendment Act* (1679), *Bill of Rights* (1689), *Act of Settlement* (1701), *Parliament Act* (1911), *Statute of Westminster* (1931) y *Parliament Act* (1949). Se conservó un derecho germánico gracias a un sistema judicial fuerte y centralizado, y por la tradición docente de los *Inns of Court*, que preservó todo lo aprendido por tradición. Guillermo I, el Conquistador luego de sus conquistas, se coloca a la cabeza del reino y propicia un gobierno y una justicia centralizada, uno de los caracteres más significativos del derecho inglés. Respetó la justicia local a través de dos tribunales locales (*Shire* y *Hundred*) y tres tribunales reales (*Court of Exchequer*, competentes en materia fiscal; *Court of King's Bench*, competían directamente al rey sobre todos los actos de violencia a la paz del rey, jurisdicción civil y penal y *Court of Common Pleas*, con competencia en propiedad inmobiliaria). Los tres tribunales reales debían buscar lo “común” en las costumbres locales y así crear un derecho unificado. Así surge la institución inglesa del *Common Law*. Los tribunales del Common Law fueron tribunales de excepción frente a los tribunales locales (*Shire* y *Hundred*). Era necesario para lograr su intervención, solicitar y pagar al Canciller un *Writ* o autorización real. Los writs más tarde se convirtieron en formatos-tipo llamados *Forms of Action*. El sistema de *Equity* nace ante el reclamo de

injusticias (siglo XIV), cuando los particulares no pudieron obtener justicia de los Tribunales Reales o Tribunales de *Common Law*. De esta manera, llevaron sus quejas directamente al rey y este delegaba en los Cancilleres, guardianes de la conciencia del rey, la tarea de determinar la solución más justa, la equitativa (equitable). La Equidad pasó a ser parte de la estructura del derecho inglés, convirtiéndose en otra vía de creación del derecho o de soluciones jurídicas (legal remedies). La *Equity* no surge de manera independiente sino apoyada en el *Common Law*, son realmente complementarios. Son sistemas jurisprudenciales, el primero originado en los tribunales reales o del *Common Law* y el segundo en el Tribunal del Canciller, Tribunal de Equidad o *Court of Chancery*. Después de la Judicature Act de 1875 se estableció que *Common Law* y *Equity* deberían ser administrados por los mismos tribunales, pero siempre dando preferencia a la Equidad en caso de conflicto. Todos los tribunales pasan a llamarse *Courts of Law*.

Fuentes del derecho inglés

- Derecho normando, derecho romano, derecho canónico, Common Law, Equity
- Jurisprudencia (Case Law, Law Reports), cuya autoridad deriva de la regla de la obligatoriedad del precedente judicial (Stare Decisis) y derecho escrito (Statute Book)
- La ley (Statute, Act, Law)
- La costumbre (general/costumbres de los antiguos reinos sajones; mercantil/creadas por prácticas adoptadas por comerciantes y mercaderes) y local/que una persona puede hacer valer ante un tribunal para obtener un derecho que ha venido ejerciendo por un tiempo.
- La razón, que es una fuente inagotable que permite a los jueces ingleses llenar lagunas de derecho, e incluso orientar la evolución de su sistema jurídico a través de ‘soluciones razonables’ que deben armonizar con las normas jurídicas ya existentes. (René David, citado en Nadia González Martín)

- La doctrina, también denominada libros de autoridad, aceptados universalmente por jueces y abogados.

- Instituciones creadoras del derecho: a. Parlamento que aprueba el derecho escrito (Statute Book, Act Book), b) El derecho judicial emanado de los jueces (Judge Made Law), aprobado en los tribunales; c) La normativa emanada del gobierno, de la Administración (Statutory instruments).

• Derecho de Estados Unidos

El derecho inglés se transmitió con la colonización ya que los ingleses trasplantaron su derecho a los diferentes lugares en donde ejercieron su dominio, tanto en las Islas Británicas como fuera de ellas, como en el caso de EE.UU. Sin embargo existen diferencias muy profundas entre los sistemas jurídicos de estos dos países debido a que el derecho estadounidense recibió influencias ajenas a las inglesas y además porque después de su Independencia, los EE.UU se convirtieron en una república federal, y adoptaron una organización político-constitucional diferente a la inglesa, que dio lugar a un derecho federal y un derecho local, una circunstancia que no se encuentra en Inglaterra. De hecho, no todos los sistemas jurídicos locales, en cada uno de los estados de EE.UU, son iguales entre sí, como, por ejemplo Louisiana, donde confluyen dos tradiciones jurídicas (Common Law y Civil Law), mientras que en el resto del país, predomina el Common Law, que se considera una versión constitucionalizada del *Common Law* inglés.

c) Familia jurídica socialista

• Rusia

Por supuesto que para hablar de este apartado, es necesario seguir las circunstancias históricas-sociológicas-jurídicas que van afectando a una sociedad determinada. El derecho soviético se desarrolló durante la existencia de la Unión Soviética, que abarcó desde la Revolución de Octubre de 1917 hasta

la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este sistema legal estaba fundamentado en los principios marxistas-leninistas y se caracterizaba por la planificación centralizada de la economía, la propiedad estatal de los medios de producción y la abolición de la propiedad privada. Con la desintegración de la Unión Soviética y el establecimiento de la Federación Rusa como sucesora, el derecho soviético dejó de tener vigencia. Durante las reformas de la década de 1990, Rusia adoptó una serie de cambios legales y se alejó del sistema socialista para abrazar principios más orientados hacia la economía de mercado y el respeto a los derechos individuales. Actualmente está en vigencia la Constitución de 1993, que tiene una clara supremacía frente a todas las demás leyes. Las transformaciones en Rusia desde la época zarista, pasando por el socialismo hasta la Federación Rusa conducen a hablar de una ‘neorromanización’ del derecho socialista.

● Cuba

Se resaltan cuatro etapas del desarrollo jurídico socialista en Cuba:

- Etapa 1959-1963: Se observa una dualidad en la doctrina: una corriente aboga por la “institucionalización de la revolución”, mientras otra cuestiona si se establecieron las bases del derecho socialista mientras la Revolución experimentaba transformaciones hacia el marxismo-leninismo. Esta etapa se caracteriza por cambios sociales regulados por leyes revolucionarias con objetivos políticos y económicos, como la redistribución de la riqueza y la nacionalización de empresas;
- Etapa 1964-1969: destaca la conceptualización filosófica del sistema jurídico socialista, la creación de Tribunales Populares y la implementación de bufetes colectivos con el fin de proporcionar asesoramiento legal a los grupos más necesitados de la población;
- Etapa 1970-1991, se reorganizan políticamente las instituciones, se promulga la Constitución socialista de 1976 y se reforma

el sistema judicial en 1973 y 1977, y se consolida así el sistema jurídico socialista con la controvertida presencia de jueces legos, es decir ciudadanos sin formación legal formal que participaron en los Tribunales Populares. La Constitución de 1976 como los distintos códigos que dan cobertura a su ámbito jurídico son netamente romano-germánicos, en atención a su pasado romanista y así sigue un sistema legal codificado;

- Etapa 1992 en adelante: el socialismo cubano enfrenta grandes desafíos, especialmente tras la caída del socialismo en Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética. La crisis económica a raíz de los embargos por parte de los Estados Unidos y la pérdida de apoyo soviético amenazan la viabilidad del socialismo cubano.

● República Popular China

Cada vez se torna más difícil comprender las realidades jurídicas de sistemas alejados geográfica y conceptualmente. El sistema de la República Popular China está influenciado por la concepción oriental y refleja la interacción compleja entre el sistema social socialista, la influencia del Partido Comunista y los cambios económicos y sociales del país. Un proverbio chino enfatiza la idea de que ser un buen ciudadano implica compromisos y que recurrir a los tribunales solo debería ser el último recurso en caso de violación de deberes morales. Se destaca la visión de un Estado bien gobernado donde la hierba crece en las escaleras de los tribunales, que resalta una sociedad en la que la necesidad de litigar es mínima. Estos principios están arraigados en la milenaria tradición china, desde las dinastías antiguas hasta la instauración de la República en 1911-1912. La evolución del sistema jurídico de la República Popular China (RPCCH) ha estado marcada por la sucesión de líderes, cada uno influyendo de manera única en los avances y perspectivas del socialismo chino. Estos líderes moldearon el sistema jurídico chino en el contexto de un vasto territorio multicultural y una quinta parte de la población mundial. Cada líder

chino instauró sus ideas socialistas con proyecciones diferentes. Sus perfiles de liderazgo van unidos de manera paralela a la secuencia de las distintas cartas magnas que se han ido sucediendo desde la fundación de la República Popular China. La actual Constitución fue adoptada en 1982 y ha experimentado varias enmiendas para reflejar cambios en la sociedad y la economía. Aunque reconoce formalmente los derechos fundamentales, también establece el liderazgo del Partido Comunista Chino como la característica principal del sistema político. Aunque ha habido avances hacia la creación de un Estado de derecho; la legalidad a menudo se subordina a objetivos políticos y sociales del Estado. El sistema judicial chino incluye tribunales a nivel local y nacional. La Corte Suprema es la más alta instancia judicial, aunque la independencia judicial es cuestionada, ya que el partido tiene una influencia significativa en el sistema judicial. En cuanto al derecho penal, tiene disposiciones legales estrictas. Las campañas anticorrupción han sido una prioridad, pero han suscitado preocupaciones sobre falta de transparencia y motivaciones políticas. En cuanto al derecho económico, China ha desarrollado un sistema legal que respalda su rápido crecimiento económico. Se han establecido leyes para regular asuntos comerciales, propiedad intelectual y contratos. La Constitución reconoce derechos fundamentales, pero la aplicación y protección de los derechos humanos ha sido objeto de críticas, debido a que se han observado limitaciones en la libertad de expresión, reunión y asociación, como así también detenciones arbitrarias.

d) Familia de derechos religiosos y tradicionales

La concepción y aplicación del derecho en Oriente Medio difieren notablemente de la visión occidental.

● Derecho Hebreo

El pueblo judío encuentra su origen en la tierra de Israel, donde se desarrolló gran parte de su larga historia, registrada en la Biblia. Esta tierra es fundamental para su identidad cultural, religiosa y nacional, y los primeros mil años de su historia están documentados en las Escrituras. La Biblia se considera un modelo de justicia, moral, religión y ética. La evolución de la legislación judía puede dividirse en dos períodos. Las fuentes del derecho hebreo se encuentran en la Biblia o Antiguo Testamento, dividido en tres partes: Ley (Torá), Profetas (Neviim) y Hagiógrafos (Ketuvim). La Torá, atribuida a Moisés, comprende los cinco libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que abarcan desde la creación del mundo hasta la legislación civil, ética y de servicio a Dios. La tercera parte, los Hagiógrafos, contiene una variedad de textos narrativos, morales y religiosos, que complementan la legislación mosaica y proporcionan sentencias morales y filosóficas. La legislación mosaica, conocida como ley mosaica, constituye un sistema integral para regular la vida del pueblo judío, y deriva su autoridad de la expresión de la fe que se remonta a Dios como fuente de las normas públicas y privadas. Es un conjunto de leyes, atribuido principalmente a Moisés y compuesto por los cinco libros de la ley o Torá en el Pentateuco. La ley mosaica ofrecía un marco extenso para la regulación jurídica del pueblo, pero presentaba lagunas y puntos oscuros, razón por la cual, se recurría a la tradición oral y escrita, que aclaraba y complementaba la ley mosaica. Estas fuentes formaron la base jurídica de la fe judía.

En el segundo período, se desarrolló la legislación posmosaica a través de fuentes como el Talmud, la Mishná y la Guemará. El Talmud representa la ley civil y canónica del pueblo judío, refleja la igualdad de los hombres y registra debates de academias judías sobre cuestiones rituales, jurídicas y sociales. La Mishná surgió después de la destrucción del Estado judío con el propósito de recopilar fallos e interpretaciones basadas en la Biblia y preservar la ley oral en la memoria del pueblo, al incorporar tanto leyes

antiguas como nuevas. Incluye además diversas leyes y fue creada para evitar la pérdida de la tradición oral. Sirvió como base para la Guemará, que comprende el análisis rabínico y aporta comentarios a la Mishná para dar mayor claridad a sus textos.

Israel no cuenta con una Constitución escrita, debido a la influencia de Inglaterra quien detenta Constitución no escrita, consuetudinaria y unificada. El Poder Judicial tiene independencia garantizada por ley. En la actualidad, el sistema jurídico hebreo se basa en la ley israelí que combina elementos del derecho civil y del derecho religioso. Coexiste la ley civil y la ley religiosa, especialmente en asuntos familiares y personales para la población judía. La jurisprudencia y la interpretación de las leyes se ven influenciadas por las tradiciones y valores judíos.

● **Derecho musulmán**

El derecho musulmán es una de las facetas de la religión del Islam, que es el conjunto de preceptos obligatorios para los seguidores de esa religión. Islam significa sumisión a la voluntad divina. De ahí que con la unión de ambas ideas, el derecho musulmán es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. Los derechos islámicos tienen una base geográfica, que se puede circunscribir, de forma general en Arabia. También tiene un soporte religioso-ideológico basado en su libro revelado, el Corán, y un fundador, Mahoma. Mahoma tuvo la primera revelación de Dios a través del Arcángel Gabriel. El conjunto de esta revelación, que continuó durante veintitrés años, se conoce con el nombre de Corán. Los cinco pilares de la sabiduría musulmana, o las cinco grandes obligaciones del musulmán, que representan el centro de su vida religiosa son: 1) la profesión de fe a través del Credo musulmán: “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta”, el que lo diga y lo sienta es musulmán desde ese momento; 2) la oración obligatoria (Salat) que se reza de forma individual o colectiva cinco veces al

día en horas fijas en dirección a la Meca; 3) el ayuno como medio de purificación de uno mismo. Se realiza durante el mes del Ramadán. No se puede comer, beber, fumar o tener relaciones sexuales. Hay excepciones (ancianos, enfermos, niños y embarazadas, entre otros); 4) la limosna, que es parte del salario que se entrega para ayudar a los necesitados. “Dios es el propietario de los bienes, el hombre solo su depositario”; 5) peregrinación a La Meca. Durante el último mes del año musulmán, al menos una vez en la vida, se debe ir a La Meca para limpiar los pecados y ser perdonados.

Varios conceptos importantes del derecho musulmán: *Fiqh*, es el camino a seguir, que determina lo que se debe o no hacer. Los doctores en cuestiones legales tienen la responsabilidad de interpretar y fijar estos caminos; *Taqlid*, es la prohibición de la interpretación autónoma de las fuentes del derecho musulmán. Solo un grupo designado de doctores tiene la capacidad de hacerlo de manera conjunta; *Char*: es la totalidad del derecho musulmán y abarca actos obligatorios, recomendados, indiferentes, reprobados y prohibidos por Dios.

Fuentes del derecho musulmán

Corán: Es la primera fuente del derecho musulmán y constituye el fundamento del sistema legal.

Sunna: Refiere a las acciones y dichos del Profeta Mahoma, complementando el Corán como fuente de derecho.

Idjmá: Consenso de la comunidad de doctores en cuestiones legales

Quiyás: Analogía legal, que implica aplicar principios legales a situaciones no cubiertas directamente por el Corán o la Sunna.

El sistema jurídico musulmán o *sharia* es complejo y diverso y varía en su aplicación en diferentes países y comunidades.

e) Sistemas jurídicos híbridos o mixtos

● **Escocia**

La relación con el *Common Law* data de la unión de la corona inglesa con la escocesa en 1603 y la unión de sus parlamentos en 1707. Antes de esas uniones, Escocia ya tenía una tradición jurídica basada en el derecho romano debido a su conexión histórica con el sistema legal continental europeo. En otros aspectos, como el de tribunales específicos coexisten los dos sistemas y en el área de derecho de familia y sucesiones la influencia del *Civil Law* es más evidente.

● Louisiana (EEUU)

Por su historia, mantiene un enclave que el sistema romanístico y, en concreto el derecho francés, mantiene en los territorios estadounidenses. Estuvo inicialmente sometido al derecho francés hasta 1769 y luego al derecho español; permaneció fiel, asimismo a la tradición del derecho romano después de su incorporación a los Estados Unidos (1803), lo que dio lugar al híbrido entre la familia romano-germánica y la del *Common Law*. En 1808 se promulgó un Código Civil profundamente inspirado en el francés. Sería como una especie de sistema constitucionalizado del *Common Law*. En derecho público e infraestructura tiene relevancia el *Common Law*, mientras que en derecho civil, regulado por el *Louisiana Civil Code*, encuentra su base en la familia romano-germánica.

● Quebec (Canadá)

Se puede decir que en Canadá coexisten dos familias jurídicas: Canadá como parte de la familia del *Common Law* y la provincia de Quebec como un sistema híbrido o mixto en el que confluyen el *Common Law* en el derecho público y el romano-germánico en cuanto al derecho privado. En 1866 se promulga el Código Civil del Bajo Canadá, inspirado en el Código de Napoleón, que fijó el derecho civil en la provincia y logró garantizar la supervivencia de la tradición romano-germánica en la materia.

● Sudáfrica

Su sistema legal combina elementos del sistema del *Common Law* inglés, el derecho romano-holandés (derivado de la tradición legal neerlandesa) y las costumbres africanas.

● India

Tiene un sistema legal que combina principios de *Common Law* inglés con leyes codificadas y tradicionales legales religiosas específicas para diversas comunidades, como el derecho hindú y el derecho musulmán. El derecho hindú no es el derecho de la India, es el derecho de la comunidad que, en la India y otros países del Sudeste asiático o de África, se adhieren al hinduismo. El hinduismo corresponde, más que a un dogma, a cierta concepción del mundo y a la manera en que los hombres deben comportarse. El hinduismo recomienda a sus adeptos cierto modo de vida, ligado a su condición en la sociedad, sus preceptos asumen, en gran medida, la función que en otras sociedades desempeña la regla de derecho.

● Israel

Su sistema legal combina elementos del sistema del *Common Law*, dado su pasado bajo el mandato británico y el derecho civil influenciado por el sistema legal otomano y el derecho judío.

● Japón

Generalmente se clasifica dentro de la familia de derecho de la tradición civil o romano-germánica debido a la influencia del derecho civil francés y alemán en su sistema legal moderno. Sin embargo, durante el período Tokugawa (1603-1868), Japón experimentó una estabilidad política bajo el *shogunato* (sistema feudal con autoridad, poder y control de los samurais, que a su vez estaban bajo dominio de los señores territoriales Tokugawa. En lugar de un código legal formal, el sistema jurídico durante ese período se basaba en una combinación de leyes y regulaciones establecidas por el gobierno central, así como las tradiciones legales locales y la aplicación de justicia por los señores feudales en sus dominios. Asimismo el pensamiento de Confucio tuvo una influencia decisiva en Japón, especialmente en aspectos éticos, morales y sociales. Junto con los países islámicos, Japón ha demostrado una fuerte resistencia a la difusión de la cultura jurídica occidental. Su inclusión dentro de un sistema jurídico puntual sigue presentando disenso.

● Filipinas

Adoptó un sistema legal híbrido que combina *Common Law* estadounidense, heredado de su período colonial bajo los EE.UU. y elementos del derecho civil español.

● Nueva Zelanda

Sigue principalmente al sistema del *Common Law*, heredado de su pasado como colonia británica. Luego del Tratado de Waitangi, un documento fundamental en la historia del

país, firmado en 1840 entre los representantes británicos y diversas tribus maoríes, se añaden elementos de hibridez, al incorporar principios específicos para abordar las relaciones entre los maoríes y el gobierno.

Este trabajo ha sido el resultado de una investigación que respondió a mis propias inquietudes y quise compartirla en nuestra revista porque me parece informativa y útil. No está absolutamente ligada a la traducción, digamos que es la instancia previa, pero mucho tiene que ver con ella, porque toda traducción siempre incluye el componente inevitable y maravilloso de la investigación, ya sea de un término que desconocemos, de una palabra terminológica que escapa a las definiciones tradicionales de los diccionarios, y de conceptos más completos y complejos que hacen a la temática que se va a traducir. *Scientia potentia est* o el más conocido “El conocimiento es poder”, frase atribuida al filósofo inglés Thomas Hobbes, que indica que aquellos que poseen información y sabiduría tendrán mayor capacidad de tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos de manera más efectiva.

Dijimos que existen alrededor de 200 ordenamientos jurídicos en el mundo. Obviamente, este es un ejemplo muy acotado que ni sueña en cubrir la totalidad de ellos y aporta información muy básica sobre un tema que es extensísimo y muy complejo por su especificidad. Solo me resta decirle a quienes se hayan interesado como yo, “¡A divertirse!”, y recuerden que no se trata sólo de pasar un buen momento, sino de salir de lo habitual, apartarse, tomar nuevos caminos, conocer lo diferente, conectarse con lo humano y empoderarse con el conocimiento.

Referencias bibliográficas

- David, R., & Jauffret-Spino, C. (2010). *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Hertel, C. (2009). *Sistemas y familias jurídicas del mundo*. Notaris Internacional, 185-186.
- González Martín, N. (2010). *Sistemas jurídicos contemporáneos*. México: Nostra Ediciones-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Pérez Perdomo, R. (2013). UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (136), 404.



Victoria Illas es Traductora Pública de inglés egresada de la Universidad Católica Argentina. Docente desde el año 2009, dicta las materias Traducción Técnica II y III, y Legal I y II (hasta el año 2015) en la Universidad Nacional de Lanús. Tutora y correctora del Programa de Prácticas Preprofesionales y tutora/ evaluadora de trabajos finales. Traductora free-lance especializada en Medicina y Farmacología. Traductora y correctora de inglés de la Revista Argentina de Microbiología editada por la Asociación Argentina de Microbiología. Traductora y correctora de estilo de trabajos de investigación médicos. En continua capacitación académica.